

ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔^{๖๒} แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๓๒^{๖๓} ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น หาได้เป็นการรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่อย่างใด คำรับรองดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขอาคารตามกรณีพิพาทในคดีนี้ ส่วนข้อความในกฎกระทรวงข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)^{๖๔} เพียงแต่กำหนดห้ามให้การก่อสร้างผนังอาคารจะต้องทำเป็นผนังทึบเฉพาะในด้านที่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง ๒ เมตร เท่านั้น ผู้ฟ้องคดียังสามารถจัดให้มีหน้าต่างหรือช่องเปิดปิดเพื่อให้มีแสงสว่างและระบายอากาศภายในอาคารในส่วนอื่นของอาคารได้ ดังนั้น ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงหาได้มีข้อความหรือเจตนารมณ์อันเป็นการขัดขวางหรือจำกัดเสรีภาพในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขของผู้ฟ้องคดีอันจะถือว่าเป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง^{๖๕} ของรัฐธรรมนูญ

^{๖๒} พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายในสามสิบวัน

ให้เจ้าบ้านติดเลขประจำบ้านไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง

ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจะกำหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวตามระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได้

^{๖๓} ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๒ บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างนานแล้ว แต่ยังไม่มีย่านเลขที่ เมื่อเจ้าบ้านแจ้งขอมีบ้านเลขที่ต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้

กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๖)

(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(๓) ตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน

(๔) กำหนดบ้านเลขที่

(๕) กำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามแบบพิมพ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๕)

(๖) จัดทำทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบให้ผู้แจ้งเป็นหลักฐาน

(๗) รายงานการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๘)

กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ดำเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้

(๒) รวบรวมหลักฐานการกำหนดบ้านเลขที่ส่งไปยังนายทะเบียนอำเภอเพื่อดำเนินการตามวรรคสอง (๕) - (๗)

(๓) ให้นายทะเบียนอำเภอมอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อมอบให้ผู้แจ้งต่อไป

กรณีผู้แจ้งนำหลักฐานการรับแจ้งมาขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้นายทะเบียนอำเภอมอบให้ผู้แจ้ง

^{๖๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟ้างไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๕๘)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ดินที่มีประกาศกำหนดเป็นที่หวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน มิใช่กรณีที่จะอาจมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยเสียค่าตอบแทนหรือนำมาจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ ดังนั้น เมื่อมีการก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่งให้เจ้าของรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและทำการก่อสร้างสักการสถานเรียกชื่อว่า วังสามเซียน บนเชิงเขาพระตำหนัก (เขาพิทยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยอ้างว่าตนเข้าใจว่าบริเวณที่ก่อสร้างเป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วที่ดินบริเวณดังกล่าวเนื้อที่ทั้งหมด ๒๙๒ ไร่ ๒ งาน กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้อยู่ในความควบคุมและใช้ประโยชน์ของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งนี้ ได้มีประกาศกำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่หวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้ขอส่งคืนที่ดินที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้เมืองพัทยาใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ภายหลังจากที่การดูแลรักษาที่ดินดังกล่าวตกเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาดำเนินการพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร และกำแพงคอนกรีต สูง ๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขาพระใหญ่ ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกทั้งหมดภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยให้เหตุผลว่าก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการกระทำดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยาและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดชลบุรี



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ปรากฏว่าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างกำแพงคอนกรีตและอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง หรือมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารดังกล่าว และพิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี ได้ตามกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ที่พิพาทบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารและกำแพงคอนกรีตเป็นที่เขาหรือที่ภูเขาซึ่งตามข้อ ๒^๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กำหนดเป็นที่หวงห้าม ที่ดินบริเวณพิพาทจึงเป็นที่หวงกันไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีใช้กรณีที่อาจอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยเสียค่าตอบแทนหรือนำมาจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๑๐^{๖๖} มาตรา ๑๑^{๖๗} และมาตรา ๑๒^{๖๘} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่

^{๖๕} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

ข้อ ๒ ให้บริเวณดังต่อไปนี้ ทุกแห่ง ทุกจังหวัด เป็นบริเวณที่หวงห้าม ห้ามมิให้บุคคลใดทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑) บริเวณที่เขาหรือภูเขา และบริเวณลรอบที่เขาหรือภูเขา ๔๐ เมตร

(๒) บริเวณแม่น้ำและลำคลอง

(๓) ที่ดินของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒) ซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเฉพาะบริเวณที่เป็นที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย

^{๖๖-๖๘} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๐ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมีใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอำนาจจัดหาผลประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ ให้รวมถึงจัดทำที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่สำหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อที่ดิน ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

การดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ ให้คำนึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไว้ให้อนุชนรุ่นหลังด้วย

มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับรัฐหรือบำรุงท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอำนาจให้สัมปทาน ให้ หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจำกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้



เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๖)

การก่อสร้างที่ระบายน้ำและบ่อพักน้ำในลำรางสาธารณะประโยชน์ ถือเป็นการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบกับ แม้ลำรางดังกล่าวจะมีสภาพดีขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นที่สาธารณะซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นก่อนการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารรुक้า ซึ่งปรากฏว่านโยบายของท้องถิ่นไม่อนุญาตให้เอกชนก่อสร้างหรือตัดแปลงลำรางสาธารณะประโยชน์ให้เป็นทางระบายน้ำ ดังนั้น จึงฟังว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นได้ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องเรียนแต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. และบ่อพักน้ำในลำรางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างที่ดิน ๒ แปลง ของภริยาผู้ฟ้องคดี แล้วถมดินลูกรังปิดทับเพื่อเชื่อมต่อที่ดินให้เป็นแปลงเดียวกัน เป็นเหตุให้นาย อ. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินติดกันร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการปิดลำรางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบล แกลงกะเจด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบริเวณที่ทำการถมดินลูกรังและวางท่อ ค.ส.ล. ในลำรางสาธารณะประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีมติให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบและจัดทำแผนที่พิพาท



ทั้งยังขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองรังวัดสอบเขตลำรางสาธารณประโยชน์ที่พิพาท และพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร แล้วถมดินลูกรังปิดทับในแนวเขตติดต่อด้านระหว่างที่ดินและในลำราง สาธารณประโยชน์ซึ่งมีสภาพดินแข็ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีเนื้อหาทำนองเดียวกับคำสั่งเดิม หากแต่ได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศสำเนาคำสั่งในบริเวณที่พิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่ง ดังกล่าวแล้วจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบ ของท่อระบายน้ำ ถือเป็น “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การก่อสร้างจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า การก่อสร้าง ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และโดยที่ลำรางสาธารณประโยชน์พิพาทแม้จะดินแข็ง แต่ก็ยังคง เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลแกลงจะเจตหรือนายอำเภอเมืองระยองดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน มิให้ผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนดูแลให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔ (๒)^{๖๙} และข้อ ๕ (๒)^{๗๐} ของระเบียบ บก.กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่สามารถรุกล้ำเข้าไปใช้ประโยชน์

^{๖๙-๗๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

สร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใดได้ หากไม่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะให้ก่อสร้างอาคารหรือส่วนของอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะตามนัยข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับเทศบาลตำบลแก่งกะเจดไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างหรือดัดแปลงลัทธิฐานสาธารณประโยชน์ให้เป็นทางระบายน้ำ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒ เมตร รุกล้ำเข้าไปในลัทธิฐานสาธารณประโยชน์ที่พิพาท จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจพิจารณาสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ และเมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทางระบายน้ำที่ตื้นเขินให้กับประชาชนได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๓/๒๕๕๖)

การติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่จะถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคารประเภทป้ายได้นั้นจะต้องเป็นการสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งย่อมต้องหมายถึงการก่อสร้างตั้งแต่วัสดุขึ้นใหม่ แต่การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนคานาฟ้าอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือเพิ่มซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หรือน้ำหนักของโครงสร้างอาคารให้ผิดไปจากเดิม ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณาแล้วเสร็จโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีการใช้บังคับกฎหมายที่มีผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงโครงเหล็กป้ายโฆษณาได้อีกต่อไป กรณีจึงถือว่าเป็นกรณีดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะออกคำสั่งให้ระงับการดัดแปลง ห้ามใช้ และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ดัดแปลงโดยมิชอบนั้นได้



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารตึกแถว ๓ ชั้น ตั้งอยู่ถนนมไหสวรรย์ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาคารดังกล่าวอยู่บริเวณแยกมไหสวรรย์ ห่างจากด้านถนนตากสินประมาณ ๑๐ เมตร และห่างจากด้านถนนมไหสวรรย์ประมาณ ๔.๕ เมตร ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาเช่าสถานที่บนดาดฟ้าของอาคารดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณาขนาด ๑๐ x ๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร ตามสัญญาเช่า ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ นายตรวจอาคาร สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตรวจพบว่าการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเห็นว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เช่าสถานที่บนดาดฟ้าอาคารก่อสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณา และโครงเหล็กป้ายโฆษณาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณของอาคาร และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่จะถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคารประเภทป้ายได้นั้นจะต้องเป็นการสร้างป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งย่อมต้องหมายถึงการก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากขึ้นไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เช่าดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนดาดฟ้าอาคารดังกล่าวจึงเป็นการติดหรือตั้งป้ายบนอาคารที่มีอยู่แล้ว มิใช่การสร้างอาคารประเภทป้ายขึ้นใหม่ทั้งหมด การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่

การก่อสร้างอาคารตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา ขนาด ๑๐ x ๒ เมตร และสูง ๑๒ เมตร บนดาดฟ้าอาคารตึกแถว ๓ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งชั้นดาดฟ้าของอาคารตึกแถวเป็นพื้นที่ส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุมและบุคคลขึ้นไปใช้สอยได้ ดาดฟ้าจึงถือเป็นโครงสร้างส่วนบนสุดของอาคารที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างอาคาร การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือเพิ่มซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน หรือน้ำหนักของโครงสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผิดไปจากเดิม และไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้เช่าเป็นผู้ดำเนินการสร้างโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาบนชั้นดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยในขณะที่ทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีหรือดำเนินการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๑^{๗๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และแม้ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถแก้ไขความสูงของโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทให้มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร

^{๗๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้นำมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม



ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๗๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องความสูงของโครงเหล็กป้ายโฆษณาแต่อย่างใด การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทจึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตั้งแต่วันที่ทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทเป็นต้นมา นอกจากนี้ ปรากฏว่าต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงเป็นเหตุให้การสร้างโครงเหล็กสำหรับติดหรือตั้งป้ายโฆษณาบนชั้นดาดฟ้าอาคารตามคดีนี้ เป็นการสร้างสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟาก อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๑^{๗๓} และข้อ ๒^{๗๔} ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และในกรณีเช่นนี้ ย่อมมีผลให้นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใช้บังคับ โครงเหล็กป้ายโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สร้างขึ้นไม่สามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าได้มีการจัดหาวิศวกรควบคุมงานสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ มาดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงป้ายและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแล้ว จึงไม่ถือเป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

^{๗๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๘ ป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

^{๗๓-๗๔} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ภายในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก้) และป้ายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ ป้ายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีใช้ป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร

การวัดความสูงของป้ายให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของป้าย

ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่อย่างใด และแม้ต่อมาประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาในการบังคับใช้ แต่ก็มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กำหนดห้ามมิให้ทำการก่อสร้างป้ายทุกชนิดบนดาดฟ้าของอาคารเช่นเดียวกับประกาศดังกล่าว โดยประกาศใช้บังคับรองรับต่อเนื่องกัน โครงเหล็กป้ายโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สร้างขึ้นบนชั้นดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่สามารถดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ อนึ่ง แม้โครงเหล็กป้ายโฆษณาจะได้มีการก่อสร้างก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แต่โดยที่การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาที่พิพาทเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังที่ได้วินิจฉัยไปแล้ว กรณีจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๔^{๗๕} และข้อ ๕^{๗๖} ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแต่อย่างใด

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เช่าดาดฟ้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ครอบครองอาคารในส่วนดาดฟ้าของอาคารที่พิพาท การที่นายตรวจอาคาร สำนักงานเขตธนบุรี ตรวจพบว่า

^{๗๕-๗๖} ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง หรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จแต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้



มีการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการตัดแปลงอาคาร (ป้ายโฆษณา) ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของอาคารใต้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เช่าขาดฟ้าอาคารติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณา ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดทำหรือดำเนินการตัดแปลงอาคารก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของอาคารที่มีการตัดแปลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการตัดแปลง ห้ามใช้ และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ตัดแปลงได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการตัดแปลงอาคาร (ป้ายโฆษณา) ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๕๗)

อาคารพิพาทมีลักษณะเป็นเต็นท์โครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ ขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ หลัง มีล้อติดทุกเสา และมีเสาเต็นท์ที่ยึดติดกับเสาเหล็กใช้ในการประกอบกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว และไม่มีกำหนดว่าจะมีการก่อสร้างอาคารถาวรเมื่อใด หรือจะเลิกประกอบกิจการเมื่อใด อาคารเต็นท์พิพาทจึงมีลักษณะเป็นการใช้อาคารที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว อีกทั้ง การดำเนินการซื้อขายรถยนต์ก็กระทำภายในอาคารเต็นท์พิพาทด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เต็นท์พิพาทเพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อาคารเต็นท์พิพาทจึงไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และห้ามใช้อาคารนั้นได้ และเมื่อการก่อสร้างอาคารเต็นท์พิพาทได้ก่อสร้างโดยมีระยะห่าง



จากแนวนนน้อยกว่าที่กำหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแคเขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงสามตำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งให้เจ้าของรื้อถอนอาคารเดิந்தัดเกล้าได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กชั้นเดียวในระยะ ๑๕ เมตร จากเขตริมนนกาญจนภิเษก แต่อยู่บนที่ดินมีโฉนดของตนเอง ผู้อำนวยการเขตบางแค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารชนิดโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (อาคาร ๑) และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ หลัง (อาคาร ๒-๑๗) เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเต็นท์โครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ (เต็นท์) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ หลัง อยู่ในระยะ ๑๕ เมตร จากแนวนนกาญจนภิเษก และจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเต็นท์พิพาทมีล้อติดทุกเสา และมีเสาเต็นท์ที่ยึดติดกับเสาเหล็ก ใช้ในการประกอบกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว และไม่มีกำหนดว่าจะมีการก่อสร้างอาคารถาวรเมื่อใด หรือจะเลิกประกอบกิจการเมื่อใด อาคารเต็นท์พิพาทจึงมีลักษณะเป็นการใช้อาคารที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้มีการรื้อถอนเต็นท์อยู่ตลอดเวลาหรือเต็นท์พิพาทสามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ใช่อาคารที่มีลักษณะถาวร แต่การรื้อถอนหรือการทำให้เต็นท์พิพาทเคลื่อนย้ายได้นั้นก็เป็นไปเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายขณะถูกตรวจสอบเท่านั้น หลังจากนั้น



ก็นำอาคารเต็นท์พิพาทกลับมาใช้ใหม่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ใช้พื้นที่ภายในอาคารเต็นท์พิพาท ประกอบกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นการใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อีกทั้ง การดำเนินการซื้อขายรถยนต์ก็กระทำภายในอาคารเต็นท์พิพาทด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เต็นท์พิพาทเพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อาคารเต็นท์พิพาทจึงไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ ๙^{๗๗} ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารเต็นท์พิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้อาคาร ชนิดโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผ้าใบ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออาคารเต็นท์พิพาทได้ก่อสร้างอยู่ในระยะ ๑๕ เมตร จากเขตริมถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอก) จึงขัดกับข้อ ๓^{๗๘} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงสามเสนมา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ อาคารเต็นท์พิพาทจึงเป็นอาคารที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารเต็นท์พิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๗)

^{๗๗} กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๙ อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ หรือปะรำชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวและไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลารื้อถอนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒

^{๗๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงสามเสนมา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือดัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าว ภายในระยะสิบห้าเมตรจากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่คลองบางจากไปทางทิศใต้จนจดถนนพระรามที่ ๒

ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้

เจตนารมณ์ของมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติให้การแจ้งรื้อถอนอาคารต้องทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศคำสั่งในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำ ก็เพื่อให้เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองอาคารได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น แม้การแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว แต่หากได้มีการปิดประกาศคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยชอบแล้ว ข้อบกพร่องในการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหาเป็นสาระสำคัญที่ทำให้การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตราดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่เมื่อกระบวนการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบตามลำดับจนถึงขั้นตอนการแจ้งกำหนดการเข้ารื้อถอนของเจ้าหน้าที่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนื่องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมิได้รื้อถอนตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซื้อสิทธิอาศัยในที่ดินริมถนนพร้อมเพิงขายของจากนาย ฉ. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ แต่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวปลูกอยู่บนลำรางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินคร่อมทางเข้า-ออก ของหมู่บ้าน ม. ซึ่งต่อมาได้มีการนำที่ดินส่วนที่เป็นทางดังกล่าวไปจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจพบว่า ที่ดินที่มีการยกให้เป็นทางสาธารณะดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวบนลำรางสาธารณะโดยมีนาย ช. เป็นผู้ครอบครอง นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จำนวน ๒ คำสั่ง คือ คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาท และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แจ้งโดยวิธีปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผย ณ อาคารพิพาท และส่งจดหมายไปถึงนาย ช. แต่ระบุบ้านเลขที่ผิดทำให้นาย ช. ไม่ได้รับ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลา ไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งกำหนดให้รื้อถอนอาคาร โดยปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อาคารพิพาท ซึ่งประกาศดังกล่าวแจ้งด้วยว่า หากครบกำหนดเวลายังไม่มีการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการรื้อถอนเอง แต่ก็ยังไม่มีการรื้อถอน



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งเจ้าของอาคารว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการรื้อถอนอาคารเองในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารื้อถอนอาคารพิพาทเองทั้งหลังเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารพิพาทเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี ก่อนที่ที่ดินดังกล่าวจะเป็นที่ดินสาธารณะและผู้ฟ้องคดีเพิ่งทราบคำสั่งจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่าการแจ้งคำสั่งและการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และการรื้อถอนอาคารพิพาทเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การแจ้งคำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างและมีคำสั่งให้รื้อถอน ตลอดจนคำสั่งแจ้งการรื้อถอนอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำโดยวิธีการทั้งทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผย ณ อาคารพิพาทตามมาตรา ๔๗ ทวิ^{๙๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ว่าการแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับจะเป็นการแจ้งถึงนาย ช. โดยระบุบ้านเลขที่ผิด และเป็นเหตุให้จดหมายไม่ถึงผู้รับ แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของบทกฎหมายดังกล่าวที่บัญญัติให้การแจ้งรื้อถอนอาคารต้องทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศคำสั่งในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำ ก็เพื่อให้เป็นที่แน่ชัดว่าผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองอาคารได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว เพราะผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารกับผู้ครอบครองอาคารอาจมิใช่บุคคลเดียวกัน และในกรณีที่อาคารก่อสร้างขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตก็ย่อมยากต่อการทราบว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของ ดังนั้น ในกรณีนี้แม้การแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับ

^{๙๙} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๗ ทวิ การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว



จะไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ทวิ แต่ก็มี การปิดแจ้งคำสั่งโดยเปิดเผย ณ อาคารพิพาท อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของอาคารก็ได้รับทราบคำสั่ง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง แจ้งกำหนดให้รื้อถอนอาคาร ซึ่งย่อมสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีก็ต้องทราบคำสั่งแจ้งกำหนด ให้รื้อถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ด้วย เพราะเป็นการแจ้งคำสั่งอีกครั้ง โดยวิธีการเดียวกัน ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งรื้อถอนอาคารก่อนการรื้อถอนจริง ขอบกพร่องในการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจึงไม่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้ การแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำแก้ทุกข์ธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีเองว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้อาศัยอยู่ในอาคารพิพาท แต่ก็ได้ให้พ่อตา แม่ยาย น้องภรรยา และหลานรวม ๗ คน อยู่อาศัยในอาคารพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปิดประกาศคำสั่ง ณ อาคารพิพาทเกินกว่า ๓ วันแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ คำสั่งดังกล่าวแล้ว กรณีจึงฟังว่า การแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อาคารพิพาทก่อสร้าง บนลารางสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๘๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลให้ไม่สามารถ โอนแก่กันได้ รวมถึงไม่อาจยกอายุความการครอบครองเพื่ออ้างสิทธิตามมาตรา ๑๓๐๕^{๘๑} และมาตรา ๑๓๐๖^{๘๒} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อสิทธิอาศัยในบ้านพิพาทจากนาย จ. และปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของกว่า ๑๐ ปีแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง อาคาร และมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาท รวมทั้งเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่รื้อแล้ว ที่สาธารณะด้วยตนเองจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๗)

^{๘๐-๘๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจ แห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน



การติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กติดตั้งตลอดแนวความลึกของอาคารและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเหลือนปิดกันได้ ในบริเวณที่ว่างที่ติดกับตึกแถวคูหาของผู้ฟ้องคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหนึ่ง ถือเป็นกรณีการดัดแปลงอาคารอันมีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างระหว่างตึกแถว ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๔ วรรคสาม และวรรคห้า ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างปิดกันช่องว่างระหว่างตึกแถวอันเป็นพื้นที่สาธารณะจึงย่อมเป็นกรณีที่ไม่ว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบที่จะใช้อำนาจโดยการใช้คำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไปจากบริเวณนั้นได้ และโดยที่ในกรณีนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวหาไม่มีสิทธิตามกฎหมายในอันที่จะกระทำการก่อสร้างเช่นนั้นอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้รื้อถอนแต่อย่างใด เนื่องจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายโดยชัดแจ้ง กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้องให้โอกาสผู้รับคำสั่งได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการมีคำสั่งแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเหลือนได้ในที่ว่างระหว่างตึกแถวที่ติดกับอาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกรณีดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชนิดตึกแถว ๒ ชั้น โดยดำเนินการต่อเติมโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กติดตั้งตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้งผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเหลือนได้จำนวน ๒ แผง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่การดัดแปลงต่อเติมอาคาร อีกทั้ง ในการพิจารณาออกคำสั่ง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ได้แสดง เหตุผลที่อ้างอิงว่า สิ่งก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมนั้นมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่สามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้อย่างไร จึงถือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดีมีจำนวนสิบคูหา และมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร การที่ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กรีด ตลอดแนวความลึกของอาคารและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนปิดกันได้ในบริเวณ ที่ว่างที่ติดกับตึกแถวคูลาของผู้ฟ้องคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหนึ่ง จึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และโดยที่การกระทำดังกล่าวเป็นการต่อเติม หรือขยาย ส่วนด้านข้างอาคารตึกแถว อันอยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” และ คำว่า “ดัดแปลง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แม้ส่วนที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงทั้งหมด จะมีน้ำหนักมวลรวมไม่เกินร้อยละสิบของน้ำหนักโครงสร้างอาคารเดิมก็ตาม แต่ก็เป็นการ ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างระหว่างตึกแถว ซึ่งข้อ ๓๔ วรรคสาม^{๔๓} และวรรคห้า^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องมีการเว้นว่างไว้ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และห้ามไม่ให้มี การก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้ โดยข้อกำหนดข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับครองประโยชน์ และความปลอดภัยของประชาชนทั้งในด้านการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นสำคัญ ดังนั้น การกระทำ ของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อบทบัญญัติของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจ

^{๔๓-๔๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๔ ๒๒๒ ๒๒๒

ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมี ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่ว่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่วงตลอดความลึกของห้องแถว หรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร

๒๒๒ ๒๒๒

ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดหรือจัดให้เป็น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้

๒๒๒ ๒๒๒



พิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างได้ แต่หากจะพิจารณาให้ได้รับอนุญาต ก็มีผลเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายซึ่งเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องใช้อย่างเคร่งครัดโดยมิให้ขัดต่อกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายและไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย รวมทั้งการก่อสร้างใด ๆ ที่ปิดกั้นช่องว่างระหว่างตึกแถวย่อมเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดความไม่สะดวกในการระงับอัคคีภัยอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารดังกล่าวระหว่างตึกแถวจึงเป็นการก่อสร้างปิดกั้นช่องว่างระหว่างตึกแถวอันเป็นพื้นที่สาธารณะโดยใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยปริยาย กรณีจึงเห็นได้ว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายได้ นอกจากรื้อถอนออกไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกไปจากบริเวณที่นั้นได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวจะใช้ในกรณีที่คู่กรณีมีสิทธิตามกฎหมายในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดอยู่แล้ว และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกระทบต่อสิทธินั้น แต่ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิตามกฎหมายอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งแต่อย่างใด เนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง อีกทั้ง มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีทำการต่อเติมโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาเหล็กรีดตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้งผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ได้จัดให้มีเหตุผลตามนัย

^{๔๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน



มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กรีดและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้ที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมในที่ว่างระหว่างตึกแถวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๖/๒๕๕๗)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

โดยที่เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันซื้อ-ขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน

^{๔๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ

